

KHAIRUL NIZAR BIN MOHD ARIP
lawan
MARINA BINTI BAHARUDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Tuan Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 3 Mei 2021 / 21 Ramadhan 1442H

Kes Rayuan No. 10000-011-0146-2019
[Rayuan Poligami]

Peguam Syarie Perayu : -

Peguam Syarie Responden :

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah menfailkan notis rayuan pada 10/12/2019. Perayu berhasrat untuk membuat rayuan ke atas keseluruhan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 10/12/2019 dalam kes no. 10300-011-0336-2019.

[2] Walau bagaimanapun, selepas pemberitahuan Borang MS 30 telah siap dikeluarkan dan Perayu telah menerima pada 26/10/2020, Perayu selepas pada masa itu tidak ada membuat apa-apa tindakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang.

[3] Kes telah ditangguhkan beberapa kali sehingga notis amaran juga telah dikeluarkan kepada Perayu pada 15/12/2020 namun Perayu masih belum memfailkan apa-apa dokumen termasuk Notis Penarikan Balik kes.

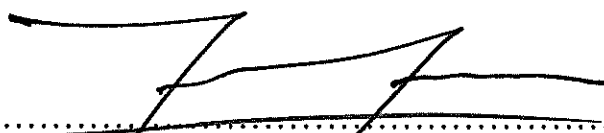
[4] Berdasarkan seksyen 121(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju membuang kes rayuan no. 10000-011-0146-2019 atas alasan ketidakhadiran pihak Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Kronologi Kes dan Notis Amaran kepada Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Kes Rayuan No. 10000-011-0146-2019 **DIBUANG.**

Penghakiman ini diberikan oleh:-



1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



2. **YA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

